

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/2162

הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – העדפת בני המקום בשיווק קרקעות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4כג 1. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960¹, אחרי סעיף 4כב יבוא :

"העדפת בני מקום 4כג. (א) בשיווק קרקעות המיועדות לבנייה עצמית בשיווק קרקעות באזורי עדיפות לאומית, תקצה רשות מקרקעי ישראל שבעים אחוזים מסך הקרקעות המוקצות לבני המקום, ואת יתרת הקרקעות תקצה במכרז למציעים שאינם בני המקום.

(ב) בשיווק קרקעות המיועדות ליחידות דיור באזורי עדיפות לאומית, תתנה רשות מקרקעי ישראל את הקצאת הקרקע לזוכה במכרז, בכך שבשבעים אחוזים מיחידות הדיור שייבנו על הקרקע תינתן עדיפות להקצאת יחידות דיור לטובת בני המקום.

(ג) בסעיף זה –

"אזורי עדיפות לאומית" – אזורים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1527 מיום י"ט בסיוון התשע"ז (13 ביוני 2016);

"בן המקום" – מי שגילו מעל 18 שנים ומקום מגוריו הקבוע במשך שלוש השנים, או בשש השנים מתוך עשר השנים שקדמו למועד השיווק לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה הקרקע, בהתאם לאישור הרשות המקומית;

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

"זוכה במכרז" – קבלן או יזם, שהצעתו זכתה במכרז ;

"מכרז" – מכרז לשם התקשרות בעסקה במקרקעין עם רשות מקרקעי ישראל, אם ההתקשרות טעונה מכרז לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.²

תיקון חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992,³ בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
המכרזים

"(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בעסקה להקצאת מקרקעין לבני המקום לפי סעיף 4כג(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, לא תהיה חובה לערוך מכרז."

דבריו הסבר

במדיניות הקצאת משאבי קרקע ודיור יש כשל בכל הקשור להקצאת קרקעות לבני המקום ביישובים קהילתיים.

אנשים המעוניינים לפתח את חייהם ולהקים משפחה במקום שבו חונכו וגדלו, לצד החברים והמשפחה, מוצאים את עצמם עומדים מול מגוון אפשרויות דיור מצומצמות. הפשרת קרקעות ומגוון האפשרויות לרכישת קרקעות לדיור בפריפריה היא בבחינת מצרך נדיר.

לפיכך, מתקשים בני המקום, הרואים את עתידם בפריפריה, למצוא קרקעות לרכישה לטובת בנייה ומגורים. במקרים רבים, הקרקעות המשווקות נרכשות על ידי משקיעים הרואים במחירי הקרקעות הנמוכים יחסית בפריפריה, כהשקעה עסקית ובכך למעשה מגדילים את התחרות על קרקעות באזור ומצמצמים עוד יותר את מאגר הקרקעות העומדות למכירה בפני בני המקום.

לפיכך, מוצע כי בשיווק קרקעות המיועדות לבנייה עצמית בפריפריה, תתנה רשות מקרקעי ישראל את הקצאת הקרקע לזוכה במכרז, בכך ש-70% מתוך סך יחידות הדיור שייבנו על קרקעות באזורי עדיפות לאומית, יוקצו ליחידות דיור לטובת בני המקום.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת (2754/20/פ) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (4431/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (152/22/פ), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (574/23/פ) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (575/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.